

הצהרת מנהל פרויקט לאשור מסמכים לחתימה

לכבוד  
סמנכ"ל הנדסה יוסי בן אליעזר

הנדון: מסמך לחתימתך

1. מצ"ב 1 העתקים הנ"ל.

2. בדקתי את המסמכים ומצאתי אותם תקינים.

3. הסבר.

25/10 מוסר - יואל קראס - רמ - לוג לוג כ'

בברכה,  
מ  
29

# א"אפריקה ישראל מגורים

## חוזה מתכנן תנועה

סביוני רמת שרת שלב ב

רמת שרת

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: קראוס-חן הנדסת

תנועה וכבישים

בע"מ

## חוזה מתכנן תנועה

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

### ב י ן

**פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ**  
רח' יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715  
513958009 (להלן: "המזמין")  
מצד אחד;

### ל ב י ן

**קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ**  
בית הדפוס 22 גבעת שאול  
516170032  
(להלן: "המתכנן")  
מצד שני;

**והואיל:** וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

### לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

#### 1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל" -

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע

מס' חוזה: Cont-10-2161

תבנית: מתכנן תנועה

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

קראוס - חן  
הנדסת תנועה וכבישים בע"מ  
ת.ד. 516170032  
מספחים: ירושלים, אל ג'ניב, חיפה  
טל. ראשי 02-5328814

ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "החוזה"   | חוזה זה על נספחיו.                                                                                 |
| "ההסכם"   |                                                                                                    |
| "הדין"    | כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין. |
| "הרשות"   |                                                                                                    |
| "המקומית" | כמוגדר בנספח א' המצ"ב.                                                                             |
| "חוזה"    |                                                                                                    |
| "הפיתוח"  | כמוגדר בנספח א' המצ"ב.                                                                             |

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| נספח א' -  | נספח כללי;                                |
| נספח ב' -  | שירותי המתכנן;                            |
| נספח ג' -  | לוח זמנים;                                |
| נספח ד' -  | שכר המתכנן;                               |
| נספח ה' -  | תשלומי שכר המתכנן;                        |
| נספח ו' -  | הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;            |
| נספח ז' -  | מפרט ביטוחי המתכנן;                       |
| נספח זא' - | אישור על קיום ביטוחי המתכנן;              |
| נספח ח' -  | רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק. |
| נספח ט' -  | אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.        |
| נספח י' -  | נספח היעדר תביעות.                        |

## 2. שירותי המתכנן

- 2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשאת עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

### 3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
- 3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל

מס' חוזה: Cont-10-2161

פרויקט: פ.א פיתוח ובנייה תבנית: מתכנן תנועה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

ספק: קראוס-חן הנדסת גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
פ.א. 513958009

**הראשי"ן.** החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

### 3.5

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

### 4. סמכויות המתכנן

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

### 5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

קראוס - חן  
המסמך חתום ונכסיה ב"מ  
518170032 ח.ח.  
מסמכים: ירושלים, ת"א אביב, חיפה  
טל. ראשי 02-8326814

Cont-10-2161 :מס' חוזה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ.א. 513958009

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
קראוס-חן הנדסת  
תנועה וכבישים  
בע"מ

- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

## 6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "**לוח הזמנים**"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיוספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "**אירוע דוחה**") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

מס' חוזה: Cont-10-2161

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

תבנית: מתכנן תנועה

ספק: קראוס-חן הנדסת תנועה ובנייה בע"מ

גרסה: גרסת חוזה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

קראוס - חן  
הנדסת תנועה ובנייה בע"מ  
ח.נ. 516178632  
מסמכים: ירושלים, א"י, אג"ב, חיפה  
טל. ראשי 02-5328614

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
פ.א. 513958009



- 6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

## 7. שכר המתכנן

- 7.1 תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3 שכפול מסמכים.
- 7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7 שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

- 7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

- 7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח

Cont-10-2161 :om' חוזה

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

גרסה:

ספק: קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009



המצורף כנספת ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספת י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

## 8. שנויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

## 9. אחריות וביטוח

### אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או

מס' חוזה: Cont-10-2161

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

תבנית: מתכנן תנועה

ספק: קראוס-חן הנדסת

גרסה: גרסה: [גרסת חוזה]

תנועה ובנייה

בע"מ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ח.פ. 513958009

קראוס - חן  
הנדסת תכנון ובנייה בע"מ  
ח.פ. 516178002  
מס' חוזה: Cont-10-2161  
תל אביב, ישראל  
טל: 02-5322614

פלייליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פלייליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשר המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

### ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה **כנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.

9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
- 9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

## 10. אספקת תכניות

- 10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.
- 10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת,

קראוס - חן  
הנדסת תוכנה וביישום בע"מ  
ח.פ. 516178632  
מסמכים ירושלים - תל אביב, חיפה  
טל. רחמי 02-5328514

Cont-10-2161 :מס' חוזה

[סמל חוזה] :סטוס

פ.א. פיתוח ובנייה  
פירושלים בע"מ  
513953089

תבנית: מתכנן תנועה

[גרסת חוזה] :גרסה

פ.א. פיתוח ובנייה  
פירושלים בע"מ  
קראוס-חן הנדסת  
תנועה וביישום  
בע"מ

ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

## 11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

## 12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

### 12.1

- 12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

מ' חוזה: Cont-10-2161

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

תבנית: מתכנן תנועה

בירושלים בע"מ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: קראוס-חן הנדסת

תנועה וכבישים

בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
513958009

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו- ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון ולרבות על פי מצוות הדין, יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

### 12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו- ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר

Cont-10-2161 :om' חוזה

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה תבנית: מתכנן תנועה

[סטטוס חוזה] :סטטוס

ספק: קראוס-חן הנדסת גרסה: [גרסת חוזה]

תנועה וכבישים בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958007

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

קראוס - חן  
הנדסת תנועה וכבישים בע"מ  
ח.פ. 513958007  
מפתחים ירושלים י"ל ע"מ  
ח.פ. 513958007



למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5 התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6 בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7 כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

### 13. העברת זכויות

13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/גם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

### 14. סיום שירותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

### 15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל

מ'ח' חוזה: Cont-10-2161

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

מ'ח' חוזה: פ.א. פיתוח ובנייה

ספק: קראוס-חן הנדסת

תנועה וכבישים

ב"מ

פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

פ.א. 513958009

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתיים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

#### 16. ניתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

#### 17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות

מ' חוזה: Cont-10-2161

ספק: פ.א. פיתוח ובנייה תבנית: מתכנן תנועה

ספק: קראוס-חן הנדסת

גרסה: [גרסת חוזה]

תנועה ובנייה

ב"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

קראוס - חן  
הנדסת תכנון ובנייה בע"מ  
ת.פ. 516170632  
מסמכים: יחסיים, על אביב, חיפה  
טל. ואשי 02-5328914

[סטטוס חוזה]

סטטוס

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
51395009



כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד ולחוד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

קראוס - חן  
הנדסת תכנון וכבישים בע"מ  
ח.פ. 522507009  
מפיקים: ירושלים, תל אביב, חיפה  
טל. ראשי 02-5326814

Cont-10-2161 :מ' חוזה:

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ספק: קראוס-חן הנדסת  
תנועה וכבישים  
בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513950009

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ  
המזמין

ולראיה באו הצדדים על החתום:

קראוס - חן  
הנדסת תנועה וכבישים בע"מ  
ח.פ. 516170032  
מיועדים: ירושלים, תל אביב, חיפה  
טל. ראשי 02-5328814

קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ  
המתכנן

אני הח"מ, יואב אושישקין, עו"ד/רו"ח מרח'מנחם בגין 11 ר"ג מאשר כי ה"ה אייל קראוס הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: 18.12.22

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח:

יואב אושישקין, עו"ד  
מ. רישיון 270072  
דיר. טכנול. בבל 33 רמת גן  
טל. 052-6667811 פקס 052-6667810

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
קראוס-חן הנדסת  
תנועה וכבישים  
בע"מ

**נספח "א"**  
**נספח כללי**

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בירושלים – רמת שרת שלב ב, פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשבלים לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" – תכנית בנין עיר מס' [שדה נוסף 2] על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [שדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" – ירושלים.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: אבי ברטי לוי

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: [שדה נוסף 4]
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: [שדה נוסף 6]

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן: 50%

קראוס - חן  
המסמך תוכנן ובדש"ח בע"מ  
ת"ס 515170552  
אמשימו ירושלים, אל אביב, חנינה  
טל. ראשי 02-5328014

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ח.נ. 513958000

|                                        |                    |                        |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
| פרויקט: פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ | תבנית: מתכנן תנועה | מס' חוזה: Cont-10-2161 |
| ספק: קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ | גרסה: [גרסת חוזה]  | סטטוס: [סטטוס חוזה]    |

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.1.1 שירותי המתכנן יכללו:

א. תכנון תנועת כלי רכב, סידורי חניה, פנוי אשפה, תנועת רכבי חרום במגרשי הבניה.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיזומן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

2. פרוט שירותי המתכנן:

שרותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל לבנייה ואכלוס בשלבים. שירותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם ו/או תכנית עיצוב אדריכלי:

- א. עריכת בירורים, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, קיום התייעצויות מוקדמות עם המנהל ועם מתכנן התוכנית, עם האדריכל ועם מתכנן הפתוח. השתתפות בהתייעצויות מוקדמות עם המתכננים והיועצים.
- ב. ריכוז ולימוד חומר הרקע וכל חומר רלוונטי לשירותי התכנון כגון: תכניות מתאר, מפות טופוגרפיות, פרוגרמת תכנון וכל חומר רקע נדרש.
- ג. עריכת בירורים ברשויות המוסמכות, לרבות ברשות המקומית, במשרד התחבורה, במ.ע.צ, בנתיבי אילון, בנתיבי נוף וכד' ועם כל הגורמים האחרים, בקשר לכל הנושאים הקשורים בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע הפרויקט לרבות הליכים כגון ועדת תנועה וכדומה.
- ד. אנליזה תנועתית של נפחי התנועה, הכנת הצעה לקביעת תקני חניה (בשלב תכנית בנין עיר, ככל ששירותי המתכנן כוללים תכנון תנועה לתכנית בנין עיר) והכנת טבלאות מקומות חניה נדרשים לכל בנין במגרש ובשטחים ציבוריים עפ"י התקנים ודרישת הרשויות (בשלב תכנון לרישוי, ככל ששירותי המתכנן כוללים תכנון תנועה לרישוי).

- ה. מתן הצעות, הנחיות ויעוץ לאדריכל ולמתכנן הפתוח בדבר העקרונות האפשריים לתכנון תחבורתי.
- הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לתיאור בקווים כלליים של הצורה הפלנימטרית של הפתרונות התחבורתיים. (בתוכניות בנין עיר – גם מחוץ לגבולות התכנית והפרויקט).
- ו. בדיקת תכניות האדריכל ומתכנן הפיתוח, לרבות בדיקת התאמת הבינוי המוצע ע"י האדריכל למערכות התחבורה הקיימות והכנת פתרונות חלופיים לתכנית הרעיונית של האדריכל ומתכנן הפתוח, הצגתם, הסברתם ובירורם עם האדריכל, מתכנן הפתוח והמנהל.
- ז. קביעת התנוחה של החניות ודרכי הגישה כולל חתך טיפוסי, רוחב, גובה חניונים.
- ח. הצגת פתרונות לתנועת רכב תפעולי, הדרוש לפרויקט, כגון משאיות וכיו"ב, לרבות הקצאת שטחים ודרכי גישה לפינוי אשפה, לחדרי מכוניות, לחדרי טרנספורמציה ובזק ולרכבי כיבוי והצלה.
- ט. בחירת האלטרנטיבה התחבורתית המועדפת המקובלת והמוסכמת על האדריכל, מתכנן הפתוח והמזמין ובתיאום עם הרשויות.
- י. טפול בקבלת אישור הרשויות המוסמכות ו/או כל הגורמים המוסמכים האחרים לתכנון התנועה והתחבורה, בתיאום עם המזמין ובהסכמתו.
- יא. קביעת גבהים ושפועים עקרוניים בנקודות מפתח.
- יב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המוקדם.

## 2.2 תכנון סופי:

- א. תכנון סופי של הסדרי החניה, הכולל בין היתר: קביעה עקרונית של שיטת החניה תוך ציון מידות כלליות, סדור תאי החניה, מספורם, מידות כלליות של דרכי הגישה ורדיוסי הסיבוב, דרכים פנימיות, רמפות, שפועים, תמרור, צביעה ותמרור תנועת.
- ב. תאום תכנון כניסות ויציאות לכל מגרש ושינויים בתכנון התנועה והפיזי בשטחים הציבוריים הצמודים למגרש בהתאמה, כולל אישור השינויים ברשויות.
- ג. טפול ברשויות ביחס לכל ההיבטים התנועתיים, לרבות לשם קבלת אשרור לתכניות בינוי ופיתוח/עיצוב ארכיטקטוני, לשם קבלת היתרי בניה, טפסי 4 ותעודת גמר, הכנת חוות דעת תנועתיות לוועדות השונות במסגרת שינוי תב"ע בסמכות הוועדה המקומית כולל הופעה בשיבות בוועדות, ככל שיידרש.
- ד. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישתו הראשונה המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, הגשתם לרשויות וטפול באישורם.
- ה. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואשור הנוסח.
- ו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם עריכת התכנון המוקדם.

## 2.3 תכנון מפורט:

מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל ולהלן יובהר כי התכנון המפורט יעשה בהתאם למפרט לתכנון דרכים מטעם משרד השיכון ובהתאם לנדרש בחוברת מס' 2.7 בקובץ "הנחיות לעבודות תכנון מאת משרד השיכון".

- א. תכנון תנועתי מפורט, הכולל בין היתר: סימון תאי חניה, מיקום אבני שפה (ו/או מחסומי רכב), מדרכות והגבהות, עריכת כל התכניות והמסמכים הדרושים לאדריכל, למתכנן הפתוח, למתכנן הכבישים, ככל שיהיה וליועצים לשם הכנת תכניות עבודה לבצוע.
- ב. ליווי עריכת התכנון המפורט על ידי האדריכל, מתכנן הפתוח, מתכנן הכבישים, ככל שיהיה והיועצים ובדיקת התאמתם לדרישות הרשויות ולתכנית המאושרת ע"י הרשויות, בכל הנוגע לנושאים התחבורתיים.

מ'ס' חוזה: Cont-10-2161

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה תבנית: מתכנן תנועה

סטטוס: סטטוס חוזה]

ספק: קראוס-חן הנדסת גרסה: [גרסת חוזה]

תנועה וכבישים בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

פ.ח. 513958009

- בדיקת אשור תכניות התנוחה שיערכו על ידי האדריכל ו/או מתכנן הפתוח ו/או מתכנן הכבישים, ככל שיהיה.
- ג. בדיקת ואישור תכניות מפורטות שיערכו על ידי האדריכל ו/או מתכנן הפתוח ו/או מתכנן הכבישים, ככל שיהיה.
- ד. הכנת תכניות בצוץ לחניונים בין היתר בנושאי: תמרור וצביעה, קביעת ציוד ואביזרים תחבורתיים.
- ה. הכנת מפרטים וכתבי כמויות תוך שלוב המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבין-משרדית במפרטים מיוחדים בנושאי אבני שפה ואבני אי, תמרור, צביעה, על יסוד ספריית הסעיפים לעבודות בנין של הוועדה הנ"ל – הכל כנדרש לעריכת מכרז למדידה ו/או פאושלי.
- ו. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים, והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- ז. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות "סופר מכרז" והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות של כתבי כמויות, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- ח. בדיקה חוזרת של נוסח מפרטי ותוכניות המכר הסופיים ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- ט. הכנת אומדן מפורט בתכנת "סופר מכרז" המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון מדד המחירים לצרכן הידוע במועד הכנת האומדן.
- י. הכנסת שנויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.
- יא. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים לקבלנים לבצוע התכנון.
- יב. השתתפות לפי דרישת המזמין בסיורי הקבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יג. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שידרש לביצוע העבודות.
- יג. מובהר בזאת שהמתכנן יכין, אם יידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

#### 2.4 פקוח עליון:

- א. פקוח עליון על העבודות המבוצעות בהתאם לתכניות והמפרטים של המתכנן, לרבות על בצוץ התיקונים הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- ב. הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר, למנהל, ליועצים ולקבלנים, בתיאום עם יתר המתכננים.
- ג. יעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואשור של חומרים וציוד.
- ד. דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר.
- ה. עדכון התוכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות או שינויים שיהיה בהם צורך במהלך בצוץ העבודות. כל עדכון יבוצע בתיאום עם המנהל בכתב.
- ו. יעוץ לפתרונות במקרים יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ז. קבלה ואישור גמר ביצוע של הקטעים המבוצעים בהתאם לתכניות והמפרטים של המתכנן.
- ח. השתתפות, לפי דרישת המזמין, בברורים עם הקבלנים ביחס לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי של עבודות הקבלן, לגבי מחירים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, בהתאמה לחשבון ולחריגים.
- ט. השתתפות, לפי דרישת המזמין, בסיורי ביקורת של הרשויות לקבלת טופס 4, אשור אכלוס, תעודת גמר, והסדרת האישורים הנדרשים.
- י. סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.

קראוס - חן  
הנדסת תכנון וכבישים בע"מ  
510170632 o.n.  
מחשבים יזשלים, על אביב, חיפה  
טל. רחשי 02-5325814

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

ספק: קראוס-חן הנדסת

תנועה וכבישים

בע"מ



יא. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.

יב. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין או לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

יג. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע הפרויקט. בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.

ללא דו"חות והצהרה אלה לא ישולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

3. המתכנן מתחייב לשמור את קבצי התכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם, צילומים וכו' וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים מעבר להם.

קרואוס - חן  
הנדסת תוכנה ובנייה בע"מ  
ח.פ. 513958009  
מחשבים: ירושלים, תל אביב, חיפה  
סל. ראשי 02-5328814

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

Cont-10-2161 :מס' חוזה:

[סטטוס חוזה] :סטטוס:

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ

ספק: קראוס-חן הנדסת  
תנועה ובנייה  
בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

קראוס - חן  
הנדסת תוכנה וכבישים בע"מ  
ח.פ. 516170632  
מחשבים: ירושלים, ז'ל"א זכ"ב, חיפה  
טל. רוש"י 02-5328214

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ספק: קראוס-חן הנדסת  
תנועה וכבישים  
בע"מ

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת בצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:
  - 1.1 עבור תכנון 540 חניות תת קרקעיות לרכב פרטי ישולם סכום של 162,400 ₪ + מעמ.
  2. הסכומים המפורטים בנספח זה יהיו צמודים ל [סוג מדד כותרת] [מדד בגין/ידוע - כותרת] [מדד בסיס] [העומד על [נקודות מדד] נק'] עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
  3. למען חסר ספק:
    - 3.1 שכר המתכנן לפי סעיף 1.2 לעיל יחושב על פי כמות יחידות הדיור שבתכנון ושכונות המזמין לבצע בכל שלב של הפרויקט (לשם ההמחשה: אם בשלב א' בכוונת המזמין לבצע 60 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן 60 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לשלבים הבאים), באופן שהסך הנקוב בסעיפים אלו ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב, ביחס לשירותי התכנון שניתנו באותו השלב.
    - 3.2 שכר המתכנן לפי סעיף 1.3 לעיל יחושב ביחס לכל קטע מתוך סך הקטעים בפרויקט, באופן שהסך הנקוב בסעיף ישולם לשיעורין כנגד גמר כל קטע וקטע, ביחס לשירותי התכנון שניתנו באותו הקטע.
    - 3.3 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
    - 3.4 שכר התכנון כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אשור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה והשלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

קראוס - חן  
הנדסת תע"מ ובכ"ש בע"מ  
ח.פ. 518170032  
סניף: ירושלים, תל אביב חיפה  
טל. ראשי 02-5328814

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

ספק: קראוס-חן הנדסת תנועה ובכ"ש בע"מ  
בירושלים בע"מ

**נספח ה' - תשלומי שכר המתכנן**

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה, לרבות בנספחים ב' ו-ח', כדלקמן:

1.1 לתכנון האמור בסעיפים 1.2 ו- 1.3 לנספח ד' לעיל (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2 ו- בסעיף 1.3 לנספח ד' לעיל, לפי העניין):

- א. לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב',  
ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין ..... 10% משכר המתכנן.
  - ב. לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב',  
ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין ..... 15% משכר המתכנן.
  - ג. לאחר גמר התכנון המפורט, ואישור  
עבודות שלב זה ע"י המזמין ..... 30% משכר המתכנן.
  - ד. לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאת  
היתרי בניה ..... 8% משכר המתכנן.
  - ה. לאחר גמר הוצאת תכניות לבצוע  
..... 12% משכר המתכנן.
  - ו. במהלך ביצוע הפיקוח העליון,  
לפי שיקול דעת המזמין ..... 15% משכר המתכנן.
  - ז. לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת  
הפרויקט וקבלתו ע"י המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות  
הסופיים של העבודות ושל הספקים בייעוץ המתכנן  
ואישורם ע"י המזמין, וקבלת אישור לאכלוס ..... 8% משכר המתכנן.
  - ח. לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת  
תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת  
הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים  
ולשביעות רצונו ..... 2% משכר המתכנן.
- סה"כ: 100% משכר המתכנן.**

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אשור החשבון ע"י המנהל.

קראוס - חן  
הנדסת תכנון וכבישים בע"מ  
ח.פ. 519170032  
מסמכים: ירושלים, זלזל אביב, חיפה  
טל. ראשי: 02-6328014

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: Cont-10-2161

טטטוט: [טטטוט חוזה]

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ספק: קראוס-חן הנדסת  
תנועה וכבישים  
בע"מ

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד  
פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ / הפועל בשם חברת קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ / המספק שירותים לחברת קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן תנועה בפרויקט פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ.
  2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
  4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
  5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

קראוס - חן  
הנדסת תנועה וכבישים בע"מ  
ח.נ. 518179552  
סניף: ירושלים, אל אביב, ח'ספה  
טל. ראשי 02-5322814

קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"משם: אייל קראוסת.ז: 022033823כתובת: בית הרפוס 22, ירושלים

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ח.נ. 513958009

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ספק: קראוס-חן הנדסת  
תנועה וכבישים  
בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

**נספח ז'  
מפרט ביטוחי המתכנן**

המתכנן מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של המתכנן ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי המתכנן, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של המתכנן והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המתכנן אך לא לפני התאריך (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי המתכנן, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המתכנן.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות המתכנן על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של המתכנן ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביטה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המתכנן והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.  
ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  
ג. כמו כן המתכנן מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

מס' חוזה: Cont-10-2161

תבנית: מתכנן תנועה

פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

פסק: קראוס-חן הנדסת

תנועה וכבישים

בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: סטטוס חוזה

**פ.א. פיתוח ובנייה**  
**בירושלים בע"מ**  
**ח.פ. 513958009**



ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

## נספח "ז1"

## אישור על קיום ביטוחי המתכנן

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| אישור קיום ביטוחים                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY) |                   |
| אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. |           |                                 |                   |
| שם מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם                                                                                                                                             | שם המבוטח | אופי העסקה*                     | מעמד מבקש האישור* |
| שם מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם                                                                                                                                             | שם        | שירותים - 085                   | מזמין שירותים     |
| ת.ז.ח.פ.ח.צ. 5200034760                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ת.ז.ח.פ.  |                                 |                   |
| מען יוני נתניהו 1ג', אור-יהודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | מען       |                                 |                   |

| כיסויים                                                                                                                           |              |                      |             |            |                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| סוג הביטוח                                                                                                                        | מספר הפוליסה | נוסח ומהדורת הפוליסה | תאריך תחילה | תאריך סיום | גבול האחריות/ סכום ביטוח            | כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' |
| חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח                                                                                            |              |                      |             |            | שקל                                 | 304/302/307/315/328/329/321/309                                      |
| צד ג'                                                                                                                             |              |                      |             |            | לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.        |                                                                      |
| אחריות מעבידים                                                                                                                    |              |                      |             |            | שקל                                 | 304/302/309/308/328/321                                              |
|                                                                                                                                   |              |                      |             |            | לתובע, לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה. |                                                                      |
| אחריות מקצועית                                                                                                                    |              |                      |             |            | שקל                                 | 302/318/328/332/301/303/325/326/327/321                              |
|                                                                                                                                   |              |                      |             |            | לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה.        |                                                                      |
| פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 038 |              |                      |             |            |                                     |                                                                      |

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: Cont-10-2161  
סטטוס: [סטטוס חוזה]

ת.ז.ח.פ.ח.צ. 518178832  
מס' חוזה: 02-3328814  
טל. ראשי: 02-3328814

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ספק: קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

תבנית: מתכנן תנועה  
גרסה: [גרסת חוזה]

חתימת האישור

המבטח:

ביטול/שינוי הפוליסה \*

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

\* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

קראוס - חן  
המסדה והנעם וכבישים בע"מ  
ח.פ. 510170832  
סניפים: ירושלים, תל אביב, חיפה  
טל. ראשי 02-5328814

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

e

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן תמועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ספק: קראוס-חן הנדסת  
תמועה וכבישים  
בע"מ

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. כל התכניות הנדרשות עפ"י נספח ב' בקנה מידה מתאים.
2. תכניות תנוחה כללית.
3. פרטים.
4. חתכים טיפוסיים.
5. תכניות סימון וצביעה.
6. טבלאות מאזן חניה.
7. תכניות החניה, סדור התאים, מידות כלליות של דרכי גישה, רדיוס סיבוב ושיפועים.
8. תכניות סימון תאי חניה, מקום אבני שפה, מדרכות והגבהות.
9. תכניות תמרור, צביעה ושילוט תנועתי.
10. מפרטים וכתבי כמויות לסעיפי השתית, תשתית, גמר עליון לכבישים, אבני שפה ואבני אי, מפרטי חניה, תמרור, צביעה ושילוט תנועתי, ציוד ואביזרים תחבורתיים. אומדן מפורט.
11. רשימות מעודכנות של תוכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
12. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
13. כל שאר תוכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית

קראוס - חן  
הנדסת תנועה וכבישים בע"מ  
ח.פ. 516170632  
משרד: ירושלים, תל אביב, חיפה  
טל. ראשי 02-6328014

פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה  
בירושלים בע"מ  
קראוס-חן הנדסת  
תנועה וכבישים  
בע"מ

ספק:

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :  
פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ  
(המוזמין)

אני הח"מ קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב-  
רמת שרת שלב ב בקשר עם [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו  
בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

קראוס - חן  
הנדסת תנועה וכבישים בע"מ  
ח.פ. 170632  
משרד: ירושלים, תל אביב, חיפה  
טל. ראשי 02-5322814

קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה  
בירושלים בע"מ  
ספק: קראוס-חן הנדסת  
תנועה וכבישים  
בע"מ

נספח י"ידוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של \_\_\_\_\_ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר רמת שרת שלב ב עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ לשנה \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת המתכנן:

קראוס-חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה \_\_\_\_\_ שחתימתם בצירוף חותמת \_\_\_\_\_ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: \_\_\_\_\_

קראוס - חן  
הנדסת תנועה וכבישים בע"מ  
ח.פ. 510170032  
מחשבים: ירושלים, זלמן אביב, חיפה  
טל. רושם: 02-5320814

מס' חוזה: Cont-10-2161

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן תנועה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: קראוס-חן הנדסת

תנועה וכבישים

בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ח.פ. 513958009

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין